

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA

Minuta para revisão e ajuste das partes

Pelo presente instrumento particular, as partes a seguir qualificadas:

CONTRATANTE: PIGATTO CAUS & MELO MANO ADVOGADOS ASSOCIADOS, sociedade de advogados inscrita no CNPJ sob o nº [_____] e na OAB/[____] sob o nº [_____], com sede em [endereço completo], neste ato representada na forma de seu contrato social por [Thyago Pigatto], [nacionalidade, estado civil, profissão, CPF nº _____];

CONTRATADA: SHIFT+G — [razão social completa], pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº [_____], com sede em [endereço completo], neste ato representada na forma de seu contrato social por WILLIAM NOVAK, [nacionalidade, estado civil, profissão, CPF nº _____];

têm entre si justo e contratado o presente Contrato de Prestação de Serviços de Tecnologia ("Contrato"), que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA I — DO OBJETO

- 1.1. O presente Contrato tem por objeto a prestação, pela CONTRATADA à CONTRATANTE, de serviços de tecnologia, atuando a CONTRATADA como braço tecnológico da CONTRATANTE e fomentando o desenvolvimento de tecnologias próprias desta, compreendendo:
 - (a) consultoria e direção técnica em projetos, ferramentas e decisões de tecnologia;
 - (b) desenvolvimento de soluções e produtos digitais;
 - (c) análise e recomendação de ferramentas, softwares, serviços e fornecedores;
 - (d) acompanhamento dos projetos e iniciativas de tecnologia em andamento.
- 1.2. Os serviços são prestados em caráter **não exclusivo**, preservada a autonomia técnica e operacional da CONTRATADA.

CLÁUSULA II — DO ESCOPO E DO MODELO DE TRABALHO

- 2.1. Estão compreendidos na remuneração mensal: a consultoria e direção técnica, a disponibilidade da CONTRATADA como braço tecnológico para dúvidas e demandas, a análise e recomendação de ferramentas e fornecedores, a reunião mensal de alinhamento e o desenvolvimento de soluções e produtos digitais conforme o planejamento de cada período.
- 2.2. **Planejamento mensal.** No início de cada mês, as partes alinharão as prioridades do período e definirão, em conjunto, as entregas e os respectivos prazos.
- 2.3. **Atendimento por prioridade.** As demandas serão atendidas por ordem de prioridade acordada entre as partes; novas demandas ingressam no planejamento e recebem prazo conforme a capacidade do período.
- 2.4. **Iniciativas de maior porte.** Iniciativas de maior complexidade — tais como o desenvolvimento de um produto digital completo — terão cronograma próprio, definido em conjunto, podendo ser formalizadas por ordem de serviço ou aditivo a este Contrato.
- 2.5. **Dependências e prazos.** Os prazos acordados prorrogam-se automaticamente, e na mesma proporção, em razão de atrasos da CONTRATANTE no fornecimento de informações, acessos, aprovações ou na contratação dos recursos de terceiros necessários, não respondendo a CONTRATADA por atrasos a que não tenha dado causa.

CLÁUSULA III — DO PRAZO E DA VIGÊNCIA

- 3.1. O presente Contrato vigorará pelo prazo de **24 (vinte e quatro) meses**, com início em **1º de junho de 2026** e término em **31 de maio de 2028**.

- 3.2. A renovação dependerá de acordo expresso entre as partes, por escrito, observado o reajuste previsto neste Contrato.

CLÁUSULA IV — DA REMUNERAÇÃO E DO PAGAMENTO

- 4.1. Pela prestação dos serviços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA remuneração mensal, observado o seguinte escalonamento:
- (a) do 1º ao 6º mês de vigência: **R\$ 2.000,00 (dois mil reais)** por mês;
 - (b) do 7º ao 24º mês de vigência: **R\$ 3.000,00 (três mil reais)** por mês.
- 4.2. O valor reduzido praticado nos 6 (seis) primeiros meses constitui **condição especial de implantação**, concedida pela CONTRATADA em função do prazo de 24 (vinte e quatro) meses, sujeita à recomposição prevista na Cláusula “Do Prazo Mínimo e da Rescisão” em caso de rescisão antecipada.
- 4.3. A remuneração mensal remunera **exclusivamente o serviço da CONTRATADA** — consultoria, direção técnica, disponibilidade e desenvolvimento conforme o planejamento do período — não abrangendo os custos de terceiros tratados na Cláusula V.
- 4.4. O pagamento será efetuado até o **dia 5 (cinco) de cada mês**, mediante transferência/PIX para a conta indicada pela CONTRATADA [banco / agência / conta / chave PIX].
- 4.5. O atraso no pagamento sujeitará a CONTRATANTE a **multa de 2% (dois por cento)**, juros de mora de **1% (um por cento) ao mês** e correção monetária pelo IPCA, facultada à CONTRATADA a **suspensão imediata dos serviços** a partir de [15] dias de inadimplência, sem que isso configure infração contratual de sua parte.
- 4.6. A remuneração será **reajustada anualmente pelo IPCA** (ou índice que o substitua), a cada 12 (doze) meses contados do início da vigência, incidindo o primeiro reajuste em 1º de junho de 2027 sobre o valor mensal então vigente.

CLÁUSULA V — DOS CUSTOS DE TERCEIROS

- 5.1. Os serviços e recursos de terceiros necessários às soluções — incluindo, sem limitação, **servidores, hospedagem, banco de dados, domínio, softwares e licenças** — serão apresentados e especificados pela CONTRATADA, porém **contratados e pagos diretamente pela CONTRATANTE**, em seu próprio nome.
- 5.2. A CONTRATADA não responde por tais custos, não integra a relação de pagamento com os respectivos fornecedores e não assume qualquer obrigação financeira a eles relativa. A remuneração da Cláusula IV não inclui esses valores.

CLÁUSULA VI — DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

- 6.1. Os produtos e soluções desenvolvidos **especificamente** para a CONTRATANTE no âmbito deste Contrato são de **propriedade da CONTRATANTE**, ficando a cessão dos respectivos direitos condicionada ao integral adimplemento da remuneração correspondente.
- 6.2. Os **componentes, frameworks, bibliotecas, ferramentas e know-how** preexistentes ou de natureza reutilizável de titularidade da CONTRATADA permanecem de sua exclusiva propriedade. Sobre tais elementos, a CONTRATADA concede à CONTRATANTE **licença de uso não exclusiva, irrevogável e por prazo indeterminado**, limitada ao uso nas soluções entregues.

CLÁUSULA VII — DA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

- 7.1. A responsabilidade total da CONTRATADA por perdas e danos decorrentes deste Contrato, seja qual for a causa, limita-se ao valor equivalente às **3 (três) últimas mensalidades** efetivamente pagas pela CONTRATANTE.
- 7.2. A CONTRATADA não responderá por **danos indiretos, lucros cessantes, perda de receita, perda de dados ou danos emergentes** de decisões de negócio da CONTRATANTE.

- 7.3. As limitações desta cláusula não se aplicam às hipóteses de dolo ou de violação do dever de confidencialidade.

CLÁUSULA VIII — DA RESPONSABILIDADE POR TERCEIROS E INFRAESTRUTURA

- 8.1. Considerando que os servidores, a hospedagem, o banco de dados, o domínio, os softwares e as licenças são contratados, pagos e mantidos diretamente pela CONTRATANTE (Cláusula V), a CONTRATADA **não responde** por indisponibilidade, falhas, perda de dados, incidentes de segurança ou prejuízos deles decorrentes.
- 8.2. A CONTRATADA **não responde** por danos resultantes de informações incorretas ou incompletas fornecidas pela CONTRATANTE, de acessos não disponibilizados ou da **não observância de recomendações técnicas** por ela formalizadas.

CLÁUSULA IX — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 9.1. Prestar os serviços com diligência, qualidade técnica e observância dos prazos acordados no planejamento mensal.
- 9.2. Manter sigilo sobre as informações da CONTRATANTE, nos termos da Cláusula de Confidencialidade.
- 9.3. Indicar e especificar, de forma fundamentada, os recursos de terceiros eventualmente necessários.

CLÁUSULA X — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 10.1. Efetuar pontualmente o pagamento da remuneração.
- 10.2. Fornecer as informações, os acessos e os recursos necessários à execução dos serviços.
- 10.3. Contratar e pagar diretamente os recursos de terceiros indicados, nos termos da Cláusula V.
- 10.4. Observar as recomendações técnicas de segurança e de proteção de dados formalizadas pela CONTRATADA.

CLÁUSULA XI — DA NÃO CONTRATAÇÃO DE PESSOAL

- 11.1. Durante a vigência deste Contrato e por **12 (doze) meses** após o seu término, a CONTRATANTE obriga-se a **não contratar nem aliciar**, direta ou indiretamente, sócios, empregados, prepostos ou subcontratados que a CONTRATADA tenha alocado na execução dos serviços, salvo prévia anuência escrita da CONTRATADA.
- 11.2. A inobservância sujeitará a CONTRATANTE ao pagamento de **multa equivalente a 6 (seis) vezes a última remuneração mensal**, sem prejuízo das perdas e danos apuráveis.

CLÁUSULA XII — DA CONFIDENCIALIDADE

- 12.1. As partes obrigam-se a manter **sigilo recíproco** sobre todas as informações confidenciais a que tiverem acesso em razão deste Contrato, utilizando-as exclusivamente para a sua execução.
- 12.2. A obrigação de confidencialidade subsistirá pelo prazo de **5 (cinco) anos** após o término do Contrato.

CLÁUSULA XIII — DA PROTEÇÃO DE DADOS

- 13.1. As partes cumprirão a **Lei nº 13.709/2018 (LGPD)** e a legislação aplicável, tratando eventuais dados pessoais apenas na medida necessária à execução do objeto, com adoção de medidas de segurança adequadas.

CLÁUSULA XIV — DA NATUREZA DA CONTRATAÇÃO E DA SUBCONTRATAÇÃO

- 14.1. O presente Contrato é de natureza **estritamente civil**, não gerando vínculo empregatício, societário ou de subordinação entre as partes ou em relação a seus sócios, empregados e prepostos, ausentes os requisitos de pessoalidade, habitualidade e subordinação.

- 14.2. A CONTRATADA atua com **autonomia** e poderá manter outras atividades e clientes durante a vigência deste Contrato.
- 14.3. A CONTRATADA poderá executar os serviços por meio de seus sócios, empregados ou **subcontratados**, a seu critério e sem necessidade de anuência da CONTRATANTE, permanecendo responsável pela qualidade das entregas.

CLÁUSULA XV — DA REFERÊNCIA COMERCIAL

- 15.1. A CONTRATADA poderá **citar a existência da parceria** com a CONTRATANTE como cliente-referência. O uso de marca, nome ou logotipo da CONTRATANTE para tal fim dependerá de prévia anuência desta.

CLÁUSULA XVI — DO PRAZO MÍNIMO E DA RESCISÃO

- 16.1. **Prazo mínimo.** As partes ajustam prazo mínimo de permanência (fidelidade) correspondente aos **6 (seis) primeiros meses** de vigência, período em que não será admitida a rescisão imotivada.
- 16.2. **Imotivada.** Após o prazo mínimo, qualquer das partes poderá rescindir este Contrato, imotivadamente, mediante **aviso prévio, por escrito, de 30 (trinta) dias**.
- 16.3. **Motivada.** O Contrato poderá ser rescindido por descumprimento de qualquer obrigação, não sanado no prazo de [15] dias contados da notificação, sem prejuízo das perdas e danos cabíveis.
- 16.4. **Recomposição da condição especial.** Em caso de rescisão imotivada pela CONTRATANTE, ou de rescisão motivada por culpa desta, antes de completados **12 (doze) meses** de vigência, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, a título de recomposição da condição especial de implantação, a **diferença entre R\$ 3.000,00 e R\$ 2.000,00 para cada mês** beneficiado pelo desconto (Cláusula IV).
- 16.5. Em qualquer hipótese de rescisão, será devida à CONTRATADA a remuneração proporcional aos serviços prestados até a data da efetiva cessação, tornando-se imediatamente exigíveis os valores em aberto e procedendo-se à entrega dos materiais e produtos já quitados.

CLÁUSULA XVII — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 17.1. Toda alteração deste Contrato somente terá validade se formalizada por escrito, mediante termo aditivo assinado pelas partes.
- 17.2. A eventual tolerância quanto ao descumprimento de qualquer cláusula não implicará novação, renúncia ou alteração do pactuado.
- 17.3. A nulidade ou invalidade de qualquer cláusula não afetará as demais, que permanecerão em pleno vigor.
- 17.4. Nenhuma das partes poderá ceder ou transferir este Contrato a terceiros sem a prévia e expressa anuência da outra, facultada à CONTRATADA a cessão dos créditos dele decorrentes.
- 17.5. Nenhuma das partes responderá por descumprimento decorrente de **caso fortuito ou força maior**, nos termos do art. 393 do Código Civil.

CLÁUSULA XVIII — DO FORO

- 18.1. As partes elegem o **foro da Comarca de Curitiba/PR** para dirimir as questões oriundas deste Contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Curitiba, _____ de _____ de 2026.

CONTRATANTE

Pigatto Caus & Melo Mano Advogados Associados

CONTRATADA

Shift+G — William Novak

Testemunhas:

Nome: _____

CPF: _____

Nome: _____

CPF: _____